

1535023-11.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1535023-11.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1535023-11.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271347/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 27854091 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2271347 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EBERSON LUIZ DE OLIVEIRA BARAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

EBERSON LUIZ DE OLIVEIRA BARAO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 157, §2º, inciso VII, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 05 de outubro de 2022, em horário incerto, na Rua Rogério de Paula Brito, Jardim São Januário, São Paulo - SP, nas proximidade do Shopping Center Campo Limpo, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida mediante emprego de faca, coisa alheia móvel, consistente nos pertences pessoais da vítima L. B. A., não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 02h05, na Estrada de Itapecerica, altura do nº 3200, Capão Redondo, São Paulo - SP, EBERSON subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, desferindo golpes, dois celulares Motorola G3 e G6, pertencentes à vítima A. C. d. S. L.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2022 (fls. 73/74). O réu foi citado (fls. 121/122) e apresentou resposta à acusação (fls. 125).

Durante a instrução foram ouvidas uma vítima e uma testemunha arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação às penas, pleiteou o aumento da pena-base, o reconhecimento da agravante da reincidência, incidência da majorante do emprego de arma branca, o concurso material e a fixação do regime fechado.

A defesa arguiu pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão com a compensação com a reincidência, o reconhecimento da continuidade delitiva, a fixação de regime semiaberto com detração e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente.

A vítima L. disse que estava caminhando pelo local dos fatos quando o réu se aproximou e sacou uma faca que estava na pochete que ele trazia na cintura. O depoente assustou-se e correu, mas acabou caindo. O réu foi em sua direção, mas o depoente conseguiu se levantar e correr. Ele nada falou e nada foi subtraído. Logo em seguida passou uma viatura pelo local e o depoente acionou os policiais informando o que havia ocorrido, passando as características do réu e a direção por ele tomada. Alguns minutos depois os policiais retornaram e informaram que haviam abordado um indivíduo. Levaram o depoente até o local da abordagem, onde reconheceu o indivíduo abordado. No local manteve contato com a outra vítima, que relatou ao depoente que também havia sido abordada pelo réu, com o emprego de uma faca, sendo que ele havia subtraído dois aparelhos celulares, informando, ainda, que houve luta corporal entre eles. Apresentada a foto de fls. 102, afirma que se assemelha com a faca utilizada pelo réu. Reconheceu o acusado em audiência sem hesitações.

O policial militar Rafael afirmou que encontrava-se em patrulhamento de rotina com seu colega de farda pela Avenida Carlos Caldeira Filho, quando foram abordados pela primeira vítima L., que relatou sobre a tentativa de roubo, tendo fornecido as características do indivíduo e a direção tomada por ele. Foram na direção indicada, sendo que logo em seguida foram acionados por outra vítima, que relatou que um indivíduo havia acabado de subtrair-lhe dois aparelhos celulares. Como o indivíduo estava na mesma rua, apontou para ele. Em tal momento, o réu estava perto de uns arbustos, sendo que a vítima afirmou que o viu dispensando alguns objetos em tais arbustos. O réu correu e tentou entrar no terminal, mas foi abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Retornaram aos mencionados arbustos, onde encontraram uma faca e dois aparelhos celulares. O réu parecia estar sob efeito de drogas e confessou a subtração dos dois aparelhos. Não o conhecia anteriormente. Ambas as vítimas o reconheceram.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos a ele imputados.

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu, que foi reconhecido com segurança pela vítima L., que narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, especificando um a abordagem sofrida, com emprego da faca, reconhecida com muita semelhança na foto de fls. 102. Com relação ao outro crime, tem-se que o policial informou que ao ser acionado pela vítima A. o réu ainda estava na mesma via, com acesso visual a ele, que foi indicado pela vítima, a qual relatou tê-lo visto dispensando algo em um arbusto, onde, após a abordagem ao réu, encontraram os celulares subtraídos e a faca utilizada. Também a vítima L. relatou que a outra vítima informou-lhe como os fatos se deram, esclarecendo que reconheceu o réu como o autor do crime contra ela perpetrado.

Frise-se que o depoimento da vítimas é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade." (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

E o policial ouvido procedeu a relato detalhado, uníssono e harmônico com o depoimento da vítima, ratificando-se o que falou na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agente público, dotado de fé pública, ao qual são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

A palavra dele não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que o conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que ele pretendesse legitimar a prisão realizada. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Ademais, o próprio réu confessou a prática delitiva, o que se encontra em conformidade com as demais provas colacionadas nos autos.

De rigor o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de uma faca, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que as vítimas relataram com clareza sobre o emprego deste nas abordagens, além do fato de que a faca foi posteriormente encontrada pelos policiais. Periciada, o laudo indicou que a faca poderia ser utilizada como instrumento perfuro-cortante para intimidar, lesionar, ameaçar ou agredir pessoas (fls. 100/103).

Houve a consumação do delito em relação à vítima A., na medida em que o réu obteve a posse dos bens subtraídos, que foram posteriormente encontrados pelos policiais. O E. STJ julgou recurso repetitivo (tema 916 - REsp. nº 1.499.050) no qual assentou o entendimento de que "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada". Tal entendimento deu ensejo à edição da Súmula nº 582. Induvidoso que o réu teve a posse dos bens, ainda que por lapso temporal pequeno.

Por outro lado, de rigor o reconhecimento da tentativa no que tange à vítima L., haja vista o iter criminis percorrido, sendo que o réu escolheu a vítima e fez a sua abordagem com uma faca, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, eis que a vítima, de pronto, conseguiu fugir correndo, não sendo perseguida ou alcançada pelo réu.

Por fim, entendo que não houve concurso material de crimes, mas sim continuidade delitiva, na medida em que os crimes ocorreram um na sequência do outro, tendo sido praticados em locais próximos (distantes aproximadamente 850 metros) e com o mesmo modo de execução, tendo os policiais indicado que vítima L. indicado a tentativa e as características do réu, sendo que em poucos minutos de diligência foram abordados pela vítima A., que também narrou o ocorrido, sendo que em poucos metros localizaram o réu, de maneira que não se trata de concurso material, mas sim de

continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Desta feita, a dosimetria será feita em relação ao crime mais grave (o consumado), com aumento pela continuidade na terceira fase.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos visto acima. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo, motivo pelo qual suas penas serão mantidas no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A despeito do entendimento desta magistrada, deixo de considerar a condenação perante a 16ª VC, autos 0046627-10.2003.8.26.0050 (fls. 105 e fls. 112), eis que muito antiga e o C. STJ, no REsp 1.875.382, já se manifestou sobre o amparo pelo "direito ao esquecimento".

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em conformidade com o atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 585 - RESP nº 1.341.370-MT), devem ser compensadas, permanecendo as penas no patamar visto acima.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, as penas devem ser elevadas na fração mínima de 1/3, ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, em razão da continuidade delitiva, elevo as penas na fração mínima de 1/6, tornando-se definitivas em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

A despeito da reincidência, o regime prisional será o semiaberto, levando-se em conta a confissão espontânea do réu.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 157, §2º, inciso VII, e artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, EBERSON LUIZ DE OLIVEIRA BARAO, às penas 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Some-se, ainda, o fato de que se trata de reincidente, restando evidente o risco à ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade concedidas às fls. 126.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Sobre as lesões apontadas no laudo de fls. 118, anoto que o réu negou qualquer agressão quando ouvido em audiência de custódia.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA